

1500279-88.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039455/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22952599 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2039455 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN GABRIEL ALMEIDA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1500279-88.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000139 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039455/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22952599 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2039455 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN GABRIEL ALMEIDA DA CRUZ

Processo Digital

Réu Preso

Aos 6 de abril de 2022, às 13h30min, esteve presente na videoconferência da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ JÚLIO LOZANO JÚNIOR, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensora Pública do Estado de São Paulo, o réu JEAN GABRIEL ALMEIDA DA CRUZ e as testemunhas WILLIAN DA CRUZ HENRIQUE e RAFAEL MOTA DA FONSECA - arroladas pela acusação.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e o Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sendo a mídia disponibilizada neste termo conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada

apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas as testemunhas de acusação presentes e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, as partes requereram a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. JEAN GABRIEL ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 17h30, na Rua Antônio Gazzola, nº 260, Vila Sabiá, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 143 porções individuais de cocaína com massa líquida total de 27,79g (vinte e sete gramas e nove centigramas), conforme laudo de constatação de fls. 15/17, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 05/06, 07/08 e 09), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 15/17), Folha de Antecedentes (fls. 36/38), Certidão de Distribuições Criminais (fls. 39/40), Certidão de Distribuições Infracionais (fl. 41) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 69/71). Oferecida a denúncia (fls. 58/61), o réu foi notificado (fl. 87) e apresentou defesa preliminar (fl. 90), após o que a inicial foi recebida (fl. 92). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o réu interrogado ao final. Não foram arroladas testemunhas de defesa. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Os indicativos iniciais de que o réu comercializava drogas não se confirmaram. O mais certo é que a droga localizada em seu poder destinava ao seu consumo. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fl. 14) foi submetido à prévia constatação (fls. 15/17) e a exame químico-toxicológico (fls. 69/71) sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 143 (cento e quarenta e três) porções individuais de cocaína com massa líquida total de 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas). No entanto, a prova oral indica que o réu estava com apenas três porções de cocaína e o restante estava em um buraco na escadaria e não há indicativos seguros que as demais porções pertenciam ao réu. O réu negou a prática do crime na fase policial (fl. 09) Em Juízo, Jean Gabriel Almeida da Cruz alegou que estava na calçada da residência de seu amigo "Neguinho", no bairro Vila Sabiá, tomando Coca-Cola, quando a Polícia Militar chegou e o abordou no local. Estava apenas com a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) e três porções de cocaína. Desconhece sobre o entorpecente encontrado pelos policiais militares. Não indicou endereço onde retirava a droga. O policial militar Rafael Mota da Fonseca William da Cruz Henriques relatou que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Sabiá, quando, ao adentrarem a Rua Antonio Gazolla, próximo a uma escadaria que há no local, visualizaram vários indivíduos, entre eles o réu, que fugiram com a presença da viatura. Efetuada revista pessoal, foi localizado em suas vestes três microtubos contendo aparentemente cocaína e a quantia de R\$10,00 (Dez reais) em

cédulas e moeda. No solo onde ele foi visto mexendo, foram localizados dois saquinhos que armazenavam mais cento e quarenta microtubos contendo também aparentemente cocaína, cujos microtubos eram semelhantes aos encontrados anteriormente na posse de Jean. Indagado sobre os fatos no local da abordagem, Jean assumiu a propriedade do entorpecente e dinheiro encontrado, informando ainda o endereço de onde buscava entorpecente para vender no local, qual seja uma residência situada na Rua Aldo Belantani. Foram até o local e nada foi localizado. Não conhecia o réu. O réu era conhecido nos meios policiais como traficante. No mesmo sentido o depoimento do também policial militar William da Cruz Henriques, que acrescentou que o réu disse que estava apenas bebendo um refrigerante. Depois o réu assumiu a propriedade de todo o entorpecente. Fizeram diligências na região para localização de mais droga e nada foi localizado. Não foram em endereço indicado pelo réu. Posteriormente disse que foram sim e nada foi localizado. O réu foi abordado com mais um indivíduo. Assim, restam dúvidas se a droga localizada na escadaria era mesmo da propriedade do réu. A dúvida o favorece. Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu JEAN GABRIEL ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, que foi feita nesta oportunidade, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Ainda JULGO EXTINTA a punibilidade do réu JEAN GABRIEL ALMEIDA DA CRUZ, qualificado nos autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em relação ao réu, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública. A quantia apreendida deverá ter a destinação prevista no artigo 63, da Lei de Drogas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Jean Gabriel foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes e estas manifestaram concordância com seu teor (cf. artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ).

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: